SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2259260 - MG (2026/0054891-6)

RELATOR	:	**MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO STJ**
RECORRENTE	:	CARLOS EDUARDO GERMANO DE OLIVEIRA
ADVOGADO	:	WILKER MORONI DE OLIVEIRA SOARES - MG185609
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AO SILÊNCIO. INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA N. 1.185 DO STF. RECURSO SOBRESTADO.

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que recebeu a seguinte ementa (fls. 915-916):

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE (ART. 155 DO CPP). MAUS ANTECEDENTES. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
> I. Caso em exame
> 1. Agravo regimental em recurso especial interposto pela defesa contra decisão que negou provimento ao recurso especial, em ação penal que condenou o recorrente pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 16, *caput*, da Lei 10.826/2003, em concurso material, com pena total de 11 anos, 6 meses e 24 dias de reclusão, regime inicial fechado, e 752 dias-multa.
> 2. A diligência policial foi deflagrada por denúncia anônima via COPOM e, em seguida, houve apreensão de mochila contendo 63 papelotes de cocaína, 20 pedras de crack (total superior a 900 g), duas barras de maconha, pistola 9 mm com numeração suprimida, carregadores e munições. Os policiais confirmaram em juízo a dinâmica dos fatos. Confissão informal do corréu foi desconsiderada para formar a condenação, sendo reconhecida apenas como atenuante.
> 3. Sentença condenatória mantida pelo Tribunal de origem, que: (I) reputou válidos e idôneos os depoimentos policiais prestados em juízo; (II) afastou a aplicação da majorante do art. 40, IV, da

Documento eletrônico VDA61132415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/10/2026 às 19:20:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/10/2026 18:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: 559629e1-4ee7-49ee-af74-c9b8c8817082

Lei 11.343/2006 por ausência de prova do uso da arma para a traficância; (III) manteve a valoração negativa dos maus antecedentes, independentemente do prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em: (I) se há nulidade da condenação por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, em razão da utilização de denúncia anônima e confissão informal sem "Aviso de Miranda"; (II) se condenações anteriores, ainda que alcançadas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, podem ser valoradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e (III) se incide consunção ou a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, ou se é correto manter o concurso material entre o tráfico de drogas e a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
III. Razões de decidir
5. A condenação se apoiou em provas produzidas em juízo, sob contraditório, especialmente na apreensão de significativa quantidade de drogas e armamento, e nos depoimentos coerentes dos policiais, afastando a alegação de ofensa ao art. 155 do CPP.
6. A denúncia anônima e a confissão informal foram corroboradas por provas judiciais independentes e não constituíram os únicos fundamentos da condenação, o que afasta nulidade e torna irrelevante a ausência de "Aviso de Miranda" quanto a elementos materiais e testemunhos de terceiros.
7. Condenações pretéritas podem ser valoradas como maus antecedentes sem limitação temporal e independentemente do quinquídio do art. 64, I, do Código Penal, conforme orientação vinculante (Tema n. 150) e jurisprudência consolidada, desde que haja fundamentação idônea.
8. Inexistindo prova de que a arma de fogo foi empregada para assegurar a mercancia ilícita ou como meio de intimidação difusa, não incide a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006; correta a manutenção do concurso material com o crime do art. 16 da Lei 10.826/2003, dado o desígnio autônomo e a tutela de bens jurídicos distintos.
9. A confissão do corréu não estruturou a condenação, sendo considerada apenas para reconhecimento da atenuante, inexistindo prejuízo à defesa.
IV. Dispositivo
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, LIV, LV, LVI, LXIII, XLVI e caput, da Constituição Federal.

Sustenta nulidade da condenação por utilização direta ou indireta de confissão extrajudicial informal, não documentada e retratada, reintroduzida por meio dos depoimentos dos policiais, o que violaria garantias processuais e tornaria ilícito o suporte probatório.

Afirma ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a valoração negativa dos maus antecedentes, destacando que a aplicação automática de condenações pretéritas desbordaria dos limites do entendimento firmado quanto ao período depurador.

Argumenta indevido concurso material entre tráfico de drogas e posse de arma de fogo, requerendo o reconhecimento da consunção, ou,

Documento eletrônico VDA61132415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/10/2026 às 19:20:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/10/2026 18:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: 559629e1-4ee7-49ee-af74-c9b8c8817082

alternativamente, a aplicação da causa de aumento própria da Lei de Drogas em substituição ao concurso.

Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso extraordinário.

É o relatório.

O presente recurso extraordinário traz controvérsia a respeito da obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio na abordagem policial.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em debate nos autos do RE n. 1.177.984-RG/SP, indicado como representativo da controvérsia (Tema n. 1.185 do STF).

Confira-se:

> CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.
>
> (RE n. 1177984 RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 2/12/2021, DJe de 3/2/2022.)

Entretanto, o julgamento de mérito do Tema n. 1.185 do STF ainda não foi finalizado pela Suprema Corte, impondo-se, assim, o sobrestamento do recurso.

Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema n. 1.185 do STF.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de outubro de 2026.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Vice-Presidente

Documento eletrônico VDA61132415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 22/10/2026 às 19:20:03 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 22/10/2026 18:51:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/10/2026. Código de Controle do Documento: 559629e1-4ee7-49ee-af74-c9b8c8817082